

Te aplica la DA 1ª del RD 1112/2018

Has recibido financiación pública para la web

LO QUE NECESITAS SABER

Tu situación. Eres operador privado que NO presta servicios cubiertos por la Ley 11/2023 y NO vende productos cubiertos, pero SÍ ha recibido financiación pública destinada al diseño o mantenimiento de tu web (Kit Digital, NextGenerationEU, subvenciones autonómicas...). Te aplica la Disposición adicional primera del RD 1112/2018: cumplimiento técnico WCAG 2.1 AA, sin sanciones directas, pero con riesgo de reintegro de la ayuda.

OBLIGACIONES

Qué te exige la ley exactamente

La pieza clave de tu régimen es la Disposición adicional primera del RD 1112/2018, que extiende los criterios técnicos a beneficiarios de fondos públicos:

"Las Administraciones Públicas exigirán que se apliquen los criterios de accesibilidad de los artículos 5 y 6 del presente real decreto a: a) Los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles que reciban financiación pública para su diseño o mantenimiento."

DA 1ª RD 1112/2018 · BOE-A-2018-12699

1. Cumplimiento técnico (arts. 5 y 6 RD 1112/2018)

Tu web debe cumplir los requisitos sustantivos de accesibilidad, con presunción de conformidad por aplicación de la norma UNE-EN 301 549. En la práctica, equivale a cumplir WCAG 2.1 nivel AA.

2. La obligación opera vía la Administración financiadora

La DA 1ª no impone la obligación directamente al beneficiario: obliga a la Administración financiadora a exigir el cumplimiento como condición de la financiación. Esto se materializa en:

- Bases reguladoras de la convocatoria por la que recibiste la financiación.
- Resolución de concesión de la subvención.
- Documentación de justificación de la ayuda.

3. No hay umbral de cuantía

La DA 1ª no fija porcentaje mínimo ni cuantía mínima. Si has recibido fondos destinados a la web, te aplica, sin importar si fueron 1.500 € o 12.000 €.

CASOS PRÁCTICOS

Cómo te afecta según la convocatoria

Kit Digital

Las bases reguladoras de las soluciones de Sitio Web y Presencia en Internet incluyen requisitos de accesibilidad WCAG 2.1 AA. Tu agente digitalizador debería haberlo implementado, pero la responsabilidad última es tuya como beneficiario. Revisar el resultado real es buena práctica.

NextGenerationEU y fondos europeos canalizados

Si el destino concreto de los fondos era el diseño o mantenimiento de tu web, encaja directamente. Si la financiación tenía otro fin y la web es solo un canal incidental, la aplicación de la DA 1ª es discutible.

Subvenciones autonómicas

Encaje directo si las bases reguladoras mencionan finalidad de diseño o mantenimiento web. Lo habitual es que sí, especialmente en convocatorias de digitalización o transformación digital.

CRONOLOGÍA

Plazos que te afectan

Fecha	Qué pasa	Estado
20 sep 2018	Entrada en vigor de la DA 1ª RD 1112/2018	En vigor

Fecha	Qué pasa	Estado
Variable	Activación según fecha de tu convocatoria	Aplicable
12-24 meses	Periodo típico de mantenimiento exigido (Kit Digital)	Contractual

CONSECUENCIAS

Régimen de responsabilidad

Como la DA 1ª opera vía la Administración financiadora, las consecuencias del incumplimiento son económicas y administrativas, no sancionadoras directas:

- Reintegro de la ayuda recibida (devolución total o parcial de la subvención).
- Imposibilidad de optar a nuevas convocatorias mientras haya expedientes abiertos.
- Procedimientos administrativos por la legislación de subvenciones (Ley 38/2003).
- Intereses de demora sobre la cantidad a reintegrar.

NO HAY MULTA, PERO EL REINTEGRO PUEDE DOLER

No hay sanción directa de la Ley 11/2023 porque tu actividad no entra en su ámbito objetivo. Pero el reintegro de una ayuda recibida puede ser igual de doloroso económicamente que una multa, especialmente para PYMEs y autónomos. Y deja registro administrativo que pesa en futuras convocatorias.

IMPLEMENTACIÓN

Plan de acción de 30 días

Semana 1 — Revisión documental

- Revisar las bases reguladoras de tu convocatoria.
- Identificar cláusulas específicas de accesibilidad y plazos de mantenimiento.

Semana 2 — Diagnóstico técnico

- Auditoría WCAG 2.1 AA sobre las páginas principales.
- Catálogo de problemas localizados y priorizados.

Semana 3 — Remediación

- Resolución de problemas críticos.
- Si tu web la hizo un agente digitalizador, exigirle las correcciones dentro del periodo de mantenimiento.

Semana 4 — Documentación interna

- Archivo de evidencias de cumplimiento por si la Administración pide justificación.
- Plan de seguimiento durante el periodo de mantenimiento exigido.

SERVICIO

Cómo te puedo ayudar

Para beneficiarios de financiación pública, mi servicio entrega:

- Informe técnico WCAG 2.1 AA con el estado real de la web.
- Plan de remediación priorizado para que tu desarrollador habitual lo aplique.
- Evidencias documentales por si la Administración financiadora pide justificación posterior.

Precio cerrado: 1.200 € · Webs hasta 8 páginas · Plazo de entrega: 5-7 días

Solicitar auditoría en jpiedra.com/auditoria-accesibilidad

PARA SEGUIR APRENDIENDO

Recursos adicionales

- Cómo afecta la Ley 11/2023 a las empresas españolas
jpiedra.com/blog/ley-11-2023-empresas-espanolas
- Lighthouse no es una auditoría de accesibilidad
jpiedra.com/blog/lighthouse-no-es-auditoria-accesibilidad

Aviso. Este dictamen se basa en las respuestas que diste al autoevaluador en jpiedra.com. No sustituye al asesoramiento legal específico para tu caso. Si tu situación tiene matices particulares (vinculaciones societarias, grupos empresariales, servicios mixtos productos/servicios, transiciones entre umbrales de microempresa), conviene revisarlo con detalle antes de tomar decisiones.